

1501058-04.2019.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2338722/2019 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 5389412 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 145/19/212 - DEL.INV.GER.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN HENRIQUE MOREIRA DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Luiz Piza, 486, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501058-04.2019.8.26.0129 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501058-04.2019.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2338722/2019 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 5389412 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 145/19/212 - DEL.INV.GER.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN HENRIQUE MOREIRA DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Desnecessário o relatório (art. 81, § 3º da Lei no 9.099/95).

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina à apuração da responsabilidade do acusado Willian Henrique Moreira de Freitas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais.

Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a presente ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva do crime restou comprovada por intermédio da portaria (fls. 02), do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 32/34).

A autoria do delito restou incontroversa.

A testemunha de acusação, Artibano José Cruz, policial civil, policial militar, narrou que, na época dos fatos, investigava o réu. Encontrou ele com outro rapaz, fazendo trocas. Ele evadiu-se da ação policial e tomou rumo à sua residência.

Adentrou no portão e pulou o muro dos fundos. No interior da residência, tinha 4 porções de maconha e documentos pessoais do réu. Também encontrou celular e documento de medida protetiva contra Willian, além de CNH em nome de Willian. No local, uma senhora, tia dele ou da namorada dele, confirmou a residência dele. No interior da residência, não existiam petrechos para o tráfico. Também foram apreendidos dois quadros de bicicleta.

No mesmo sentido, manifestou-se testemunha de acusação, Evaldo Armando Antoniali, policial civil, em sede policial (fl. 21).

O acusado Willian Henrique Moreira de Freitas, em juízo, disse que tem 27 anos. Trabalha como encanador e eletricitista, auferindo 2,2 mil por mês. Não tem filhos. Mora atualmente em São João da Boa Vista. Residia sozinho nesta casa. Não conhece o policial Artibano. Uma pessoa fugiu dos policiais e pulou o muro de sua casa. Ficou com medo, ouviu tiros e correu também. Não era proprietário da maconha. Não faz mais uso de drogas. Não sabe como apareceram 4 porções de maconha em sua casa. Correu e não sabe o que aconteceu dentro da sua casa depois disso.

O testemunho convicto e coeso das testemunhas somado ao laudo de substância psicoativa são suficientes para alicerçar a denúncia. Ademais, em que pese a negativa do réu, esta restou isolada nos autos, não havendo qualquer justificativa para a droga encontrada no interior da residência do acusado. Tais elementos, portanto, servem de arrimo para um decreto condenatório.

As circunstâncias da apreensão do entorpecente também estão provadas, sendo bastantes para sustentar a condenação por porte de drogas para uso próprio.

Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e passo a aplicar as penas.

O delito de porte de substância entorpecente, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23/08/06, comina as seguintes penas: 1) advertência sobre os efeitos das drogas; 2) prestação de serviços à comunidade; 3) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O acusado ostenta condenação definitiva conforme certidão de fls. 133/134 (0003764-10.2014.8.26.0129). No entanto, na linha da manifestação das partes, entendo suficiente para o presente caso, dentre as medidas legalmente previstas, a advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), considerando ser a mais compatível com as condições pessoais do sentenciado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estampada na denúncia para condenar WILLIAN HENRIQUE MOREIRA DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao disposto no artigo 28 caput da Lei 11.343/06.

Defiro ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Arbitro honorários ao patrono dativo no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão. Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt (IIRGD).

Expeça-se o necessário para cumprimento desta decisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Casa Branca, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA